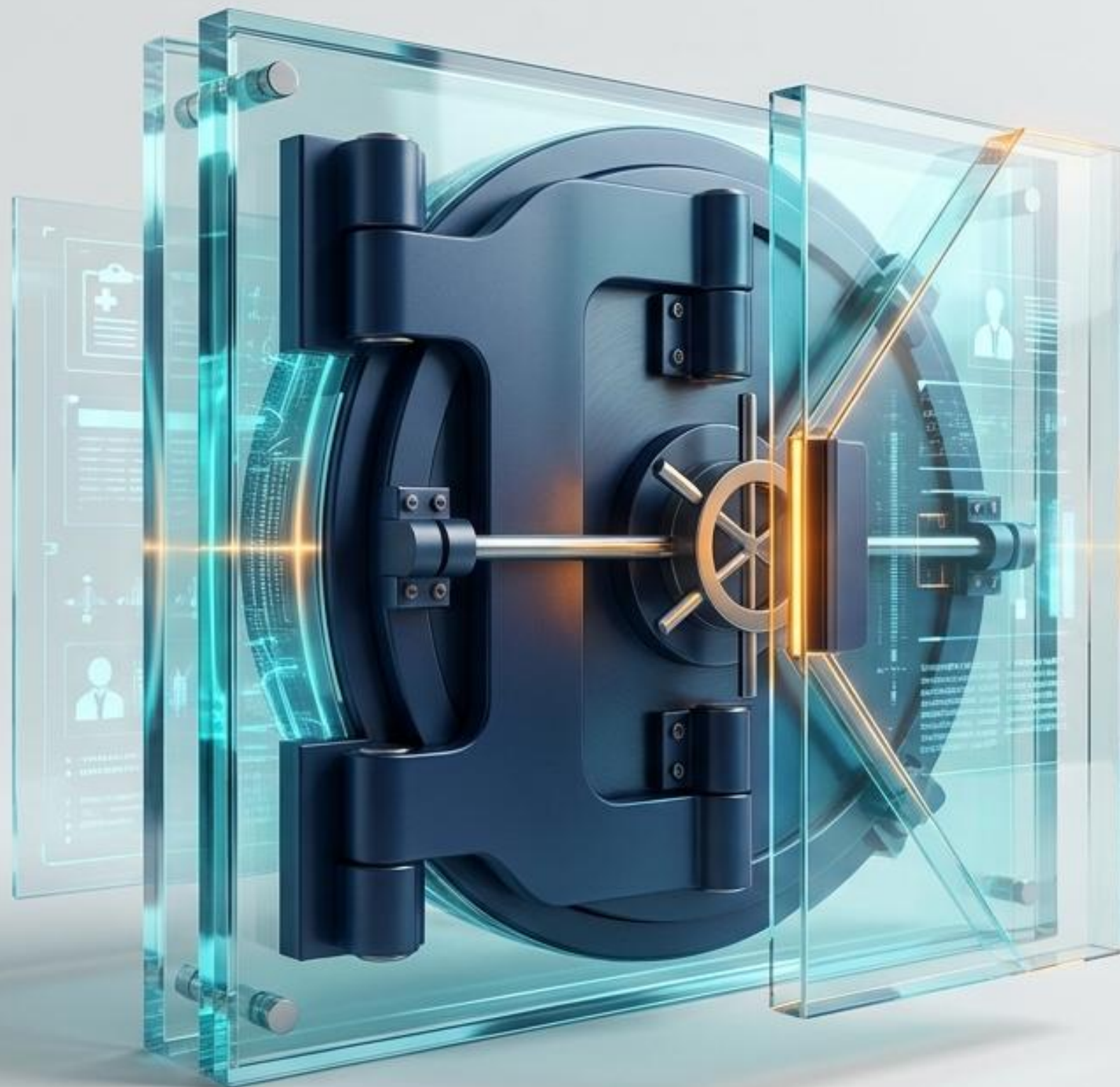




透明な金庫：医療における個人情報保護と情報開示

患者中心の医療を支える
「自己情報コントロール権」と実務対応

「隠す」と「見せる」ことは、相反する概念ではない

外部からの脅威や
不正利用に対する
「堅牢な金庫 (Vault)」



【守備・保護】

個人情報保護法等の
厳格な法規範に基づく
データ管理



本来の持ち主(患者)に対する
「透明なガラス
(Transparent)」



【主導・開示】



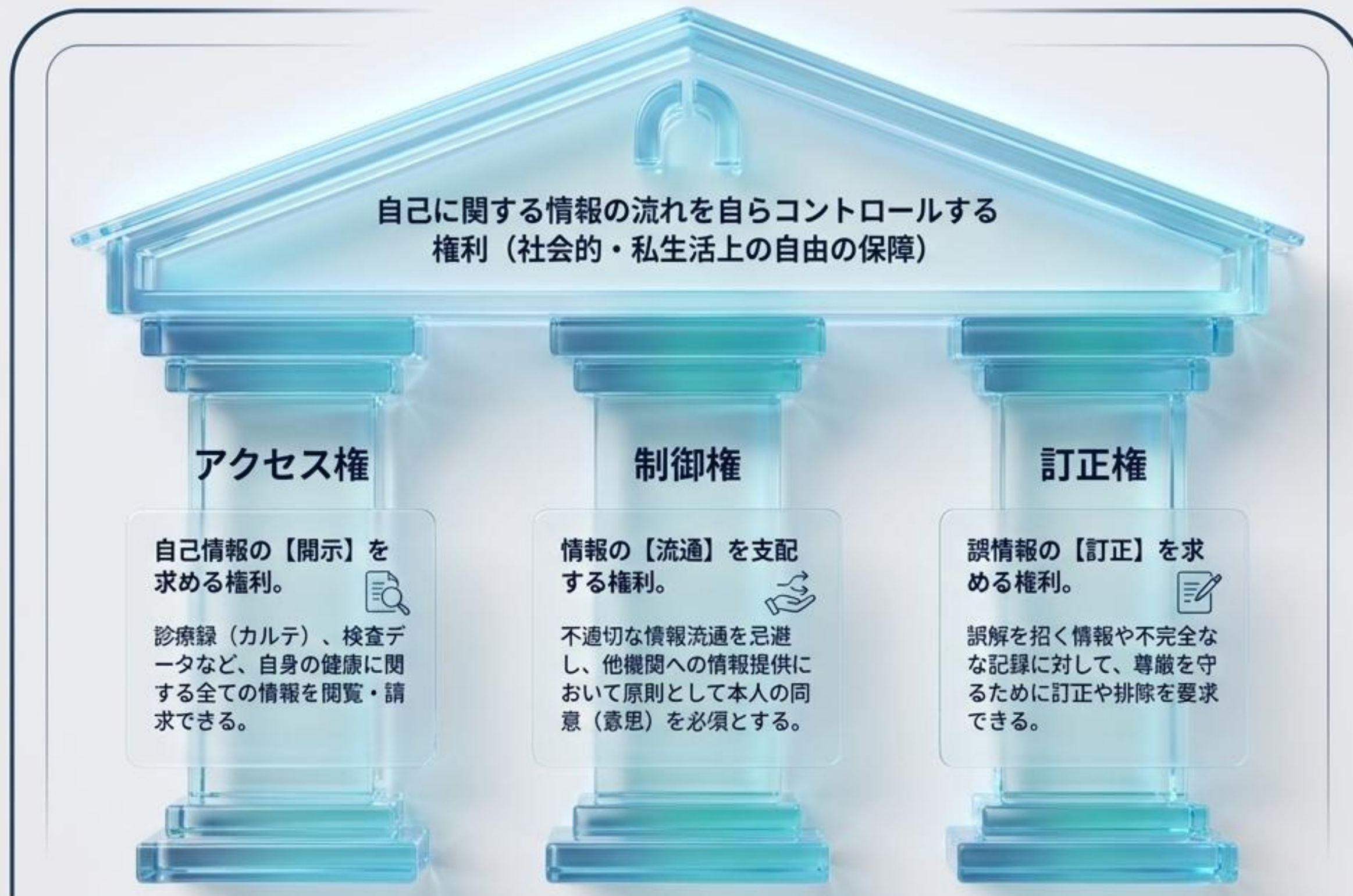
インフォームドコンセントを
前提とした主体的な情報共有
とアクセス権の行使

一見相反する「個人情報の厳重な保護」と「積極的な情報開示」は、
現代の【患者中心の医療】を実現するための表裏一体の両輪である。

プライバシー概念のパラダイムシフト：受動から能動へ

	過去（パターナリズム / 医師主導のお任せ医療）	現代（患者中心 / インフォームドコンセント）
権利の性質	 消極的・受動的な権利 	 積極的・能動的な権利 
プライバシーの定義	 「そっとしておいてもらう権利」 「知られたくないことを知られずにいる権利」 	 「自分の情報を知ったうえで、 自分の行動態度を決定する権利」
中核となる概念	 単なる【秘密保持】 	 【自己情報コントロール権】 の確立 

現代プライバシーの中核「自己情報コントロール権」の構造解剖



境界線の提示：「医療者の守秘義務」と「患者のプライバシー権」

【医療者側】守秘義務

主体：医療従事者・システム管理者



法的性質：モラル・各専門職法規範
（刑法等）に基づく「義務」



アクション：患者の機微な情報を外部に
【漏らさない】（守備）



視点：パターナリズム時代から続く
絶対的な基盤



【患者側】プライバシー権

主体：患者本人



法的性質：自己情報コントロール権に
基づく「権利」



アクション：自身の医療情報を自ら
【把握・管理する】（主導）

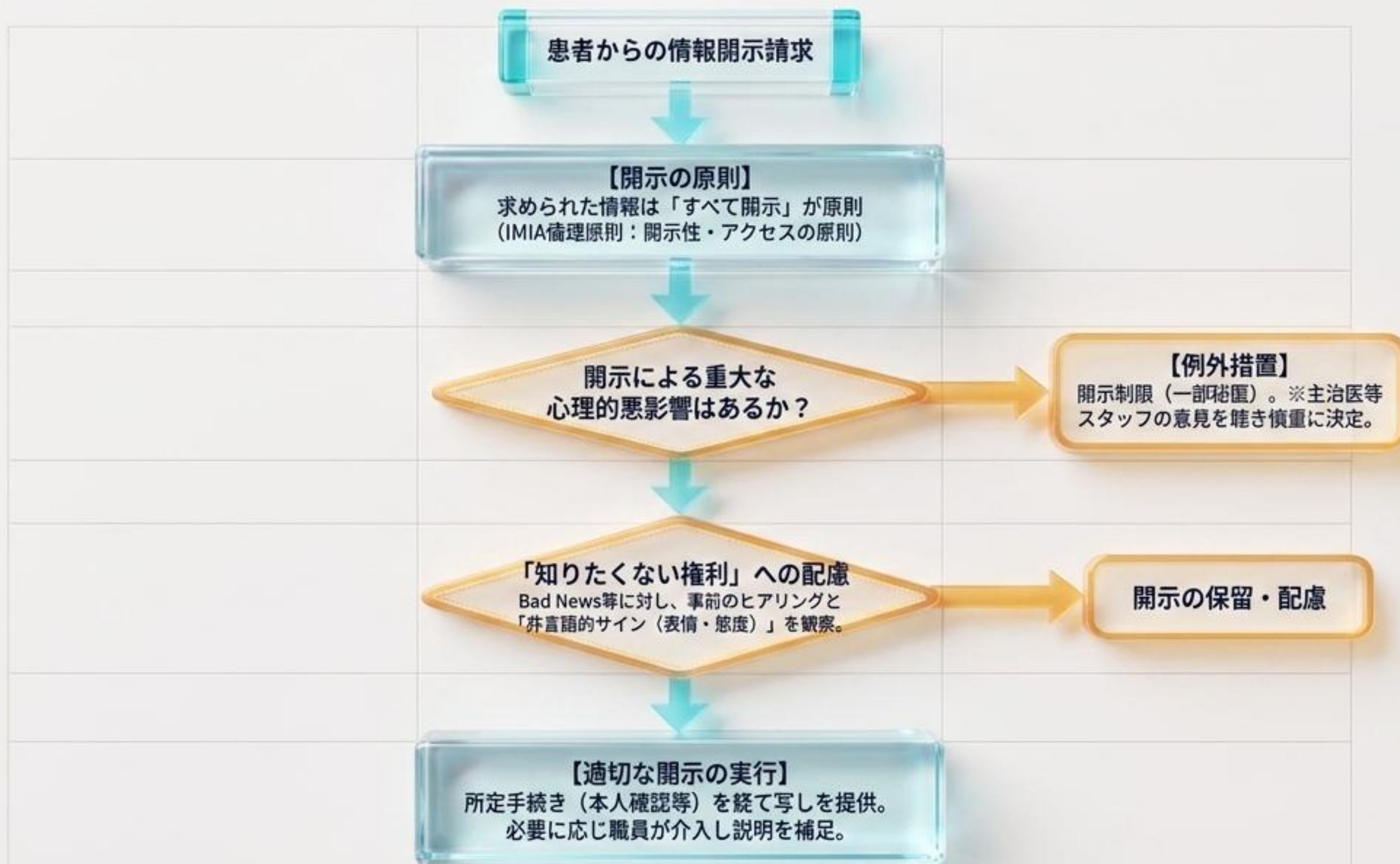


視点：現代の情報化社会において新た
に確立された主体的権利



診療情報はそもそも「患者本人」のものであり、現代医療では「隠す（守秘）」だけでなく、
本人の権利（プライバシー）を保障する運用が大前提となる。

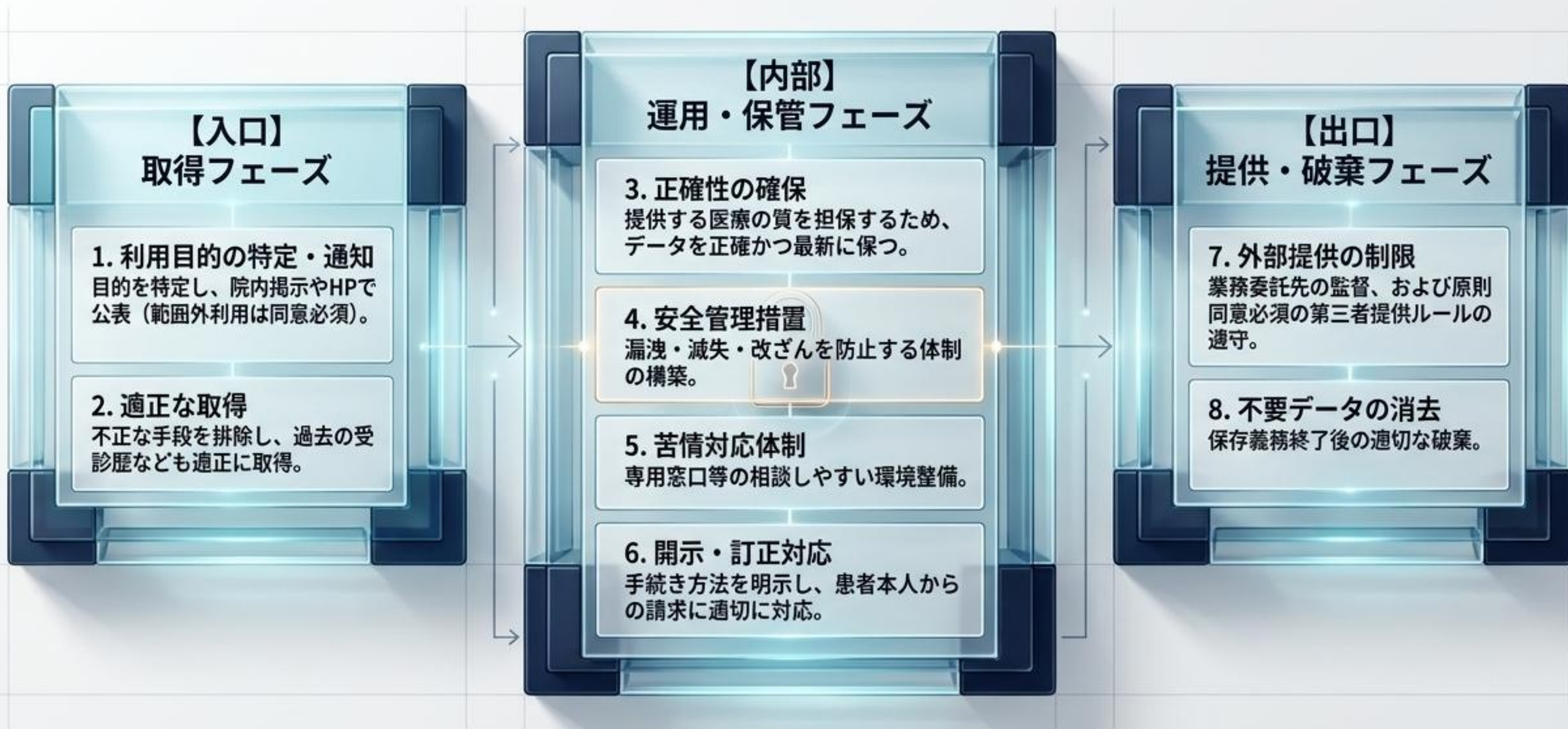
アクセス権の行使：情報開示の原則と「例外」の判断プロセス



医療情報の特殊性：「要配慮個人情報」という厳重な階層



データライフサイクルに基づく医療機関の8つの法的義務



多層防御（Defense in Depth）：医療情報を守る3つの安全管理措置



統合的視座：個人の「保護」と社会の「公益」の調和

- 個人の尊厳と保護
- 目の前の患者の治療（一次利用）
- 徹底したプライバシー保護とオプトイン（同意）原則
- 課題：全員から新たな研究利用の同意を得ることは物理的に困難



- 疫学・公衆衛生の発展
- 社会全体を救うための医学研究（二次利用）
- 医療ビッグデータ・AI解析による新たなエビデンスの創出

匿名加工技術：特定の個人を識別・復元できないよう厳格にデータを加工。

次世代医療基盤法：国が認定した事業者を通じ、公益目的の研究に「オプトアウト方式」でデータを提供する仕組み。

個人の権利を厳重に守りながら、次世代の医療を発展させる。
現代の医療システムは、この二つの価値観を法と技術で高度に調和させている。

Summary & Takeaways



1. 【表裏一体の運用】

医療情報は、外部の脅威に対しては堅牢に保護しつつ、患者本人に対しては完全に開示する表裏一体の運用が不可欠である。



2. 【患者の権利の尊重】

パターンリズムから脱却し、患者の「自己情報コントロール権（アクセス、制御、訂正）」を保障することが、真のインフォームドコンセントと患者中心の医療の基盤となる。



3. 【個人と社会の調和】

現場の安全管理措置で個人のプライバシーを守る一方、次世代医療基盤法と匿名加工技術により、医療ビッグデータの公益的活用との高度な調和が図られている。